ثانوية أحمد بن محمد يحيى المقري	**العلامة:**	**الأربعاء 20 ربيع الأول 28/1440 نوفمبر 2018**
المستوى ثالثة تسيير واقتصاد		**اختبار الثلاثي الأول لمادة القانون**
الزمن: ساعة واحدة		**الاسم واللقب: .....**

التمرين الأول: 6 نقاط

1. حدّد خصائص شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة، مبرزا الفرق بينهما.
2. حدّد الأسباب العامة التي تؤدي إلى انقضاء الشركة.
3. كيف تتأسس شركات المساهمة؟

خصائص شركة التضامن هي: .....

.....

.....

.....

.....

خصائص ش ذ م م هي: .....

.....

.....

.....

.....

.....

الفرق بين شركة التضامن و ش ذ م م: .....

.....

.....

.....

.....

تتأسس شركات المساهمة .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

التمرين الثاني: 6 نقاط

قام السيد عبد الحميد باقتناء شقة ذات ثلاث غرف (F3) من السيد قاسم بمبلغ 4500000 دج وتم استكمال كل الإجراءات المتعلقة بعملية البيع وقام السيد قاسم بتسليم المفاتيح للسيد عبد الحميد.

1. ما هي الشروط الواجب توافرها في الشقة (المبيع) والثمن ؟
2. ما هو نوع المبيع؟ وهل تنتقل ملكيته للسيد عبد الحميد بمجرد استلام المفاتيح (مع الشرح)؟
3. ما هي الأركان الواجب توافرها في الطرفين (عبد الحميد، قاسم)؟

شروط المبيع: .....

.....

.....

شروط الثمن: .....

.....

.....

نوع المبيع هو .....

.....

.....

الأركان الواجب توافرها في الطرفين هي: .....

.....

.....

.....

.....

.....

التمرين الثالث:

أولا: قرّر الإخوة الثلاثة (صالح، إبراهيم، شعيب) إنشاء شركة متخصصة في إنتاج لعب الأطفال وقدموا مساهماتهم والتي تمثلت فيما يلي:

مساهمة الشريك صالح: مبلغ مالي 2000000 دج؛

مساهمة الشريك إبراهيم: مبنى يستخدم كإدارة للمبنى وشاحنة وورشة قدرت قيمتهم الإجمالية بـ 3200000 دج؛

مساهمة الشريك شعيب: تم تكليفه بتسيير المؤسسة إضافة إلى قيامه بإعداد نماذج وتصاميم للمنتجات باعتباره خبيرا في ذلك، وقدرت مساهمته بمبلغ 1500000 دج؛

تم كتابة **عقد الشركة** لدى موثق تضمن العقد: رأسمال الشركة وحصة كل شريك، كما تم الاتفاق على توزيع الأرباح وتحمل الخسائر بالتساوي بين الشركاء الثلاثة.

باشرت الشركة نشاطها وقامت باقتناء مواد أولية (بلاستيك، لوازم أخرى) من المورد شركة الشروق ذات المسؤولية المحدودة بقيمة 1500000 دج على الحساب.

1. اشرح ما تحته خط.
2. ما هي الأركان الموضوعية الخاصة المذكورة في الفقرة.
3. ما نوع الشركة التي أسسها الإخوة الثلاثة؟ برّر إجابتك.
4. في حالة لم يكن هناك اتفاق باقتسام الأرباح والخسائر، كيف يتم توزيعها؟

ثانيا: اقترحت شركة الشروق على شعيب الدخول كشريك جديد على أن تكون مساهمته القيام بتسيير المؤسسة (حصة عمل).

1. هل يجوز قانونا للشريك شعيب الانضمام لشركة الشروق؟ برّر إجابتك.

ثالثا: تعرض الشريك صالح لصعوبات مالية أدت في النهاية إلى إفلاسه، كما أن الشريك إبراهيم يريد كتابة حصته باسم أحد أبنائه.

1. ما هي عواقب إفلاس الشريك صالح على عقد الشركة؟
2. حدّد الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى إفلاس هذا النوع من الشركات.
3. هل يجوز للشريك إبراهيم نقل حصته لأحد أبنائه؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

أتمنى أن يكون التوفيق والنجاح حليف كل مجتهد

أستاذ المادة: دحمان إدريس